



flux One

Acta de Reunión

modelo de negocio con Notaría 29





Tema principal	Replanteamiento del proyecto de repositorio digital de documentos notariales para conectar notarías con bancos, aseguradoras y otros actores financieros
Partes	Firma de gestión de activos financieros / plataforma tecnológica (representada, entre otros, por un interlocutor identificado como "Carlos" en la conversación) · Notaría 29 (representada por Mauricio, en nombre del Dr. Daniel) · Asesoría legal/regulatoria (interlocutor referido como Dr. Rubén)
Otros nombres mencionados	Dr. Daniel (decisor de Notaría 29, no interviene directamente pero se referencia constantemente) · Dr. Amable y Dr. Palacios (mencionados en la conversación)

1. Objetivo de la reunión

- Dar seguimiento al proyecto de repositorio digital de documentos notariales (iniciado en sesiones previas) y compartir hallazgos nuevos que obligan a replantear el modelo de negocio antes de continuar con su implementación.

2. Temas tratados

2.1 Antecedentes y evolución del proyecto

- El proyecto nació como la idea de crear un repositorio digital que diera acceso a distintas notarías y simplificara el proceso de solicitud de trámites.
- Esa idea evolucionó a un modelo en el que la firma tecnológica/financiera se convierte en cliente corporativo de la notaría: en lugar de que cada institución financiera solicite documentos de forma manual (correo electrónico, revisión, respuesta), se monta una infraestructura digital para sistematizar esas solicitudes, sin costo para la notaría como proveedora de la información.
- El driver principal del proyecto es el riesgo de fraude documental, señalado como uno de los costos más relevantes para la banca a nivel mundial; existen otras empresas interesadas en ofrecer soluciones similares de seguridad documental a los bancos.
- El modelo de negocio propuesto busca ser recíproco: la notaría sigue cobrando su honorario conforme a la regulación vigente, y la plataforma le genera mayor tráfico, solicitudes y, potencialmente, una comisión por referidos.

2.2 Problema identificado: tercerización del estudio de títulos por parte de los bancos

- Notaría 29 expuso que los principales bancos colombianos con los que trabaja (Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA) han tercerizado el estudio de títulos en pools de abogados externos, que cobran honorarios al banco por cada estudio realizado.
- Estos abogados externos condicionan el envío de trámites a la notaría a que esta les entregue copias de escrituras de forma gratuita ("reciprocidad"), lo que ha generado presión indirecta sobre las notarías y competencia desleal entre ellas.
- Esto ha incrementado los costos operativos y logísticos de la notaría (papel, mensajería física — se pasó de un mensajero a tres, por horarios distintos de cada abogado), sin ninguna compensación.
- Se identificó un riesgo adicional: los notarios de reciente ingreso al gremio, sin experiencia ni conocimiento del código de ética notarial, aceptan estas condiciones con mayor facilidad, agravando el problema de competencia desleal en el sector.
- Se planteó que este tipo de prácticas podría representar competencia desleal y ser objeto de regulación por parte de la Superintendencia o del gremio notarial (Unión de notarios y su código de ética).



2.3 Caso de trazabilidad documental (Banco Santander México)

- Se compartió un caso real en el que una auditoría detectó más de 1,600 escrituras de un banco cuyas hipotecas nunca quedaron registradas, porque el despacho externo confió en la confirmación verbal del notario sin solicitar el folio de registro para el expediente.
- Esto generó embargos sobre propiedades supuestamente garantizadas y obligó a activar pólizas de seguro; se atribuyó el problema a la falta de trazabilidad real en el modelo manual actual, donde el abogado externo certifica con su firma sin un proceso de verificación sistemático.
- Se destacó que la notaría sí conserva la trazabilidad completa de todo el proceso (estudio de título, escritura, registro, certificado de libertad y pagaré), a diferencia del modelo actual de intermediación por abogados externos.

2.4 Oportunidad ampliada de negocio

- Se identificó que el mismo problema de falta de un repositorio confiable de información también lo enfrentan constructoras, fiduciarias y aseguradoras, no solo los bancos.
- Se mencionó una reunión programada para la semana siguiente con una aseguradora grande en Colombia que actualmente no puede validar actas constitutivas por falta de un repositorio adecuado.
- Se señaló que la Superintendencia Financiera de Colombia ya está exigiendo a los bancos compartir datos financieros con terceros autorizados, lo que valida conceptualmente que las notarías puedan convertirse en proveedoras certificadas de información (dato análogo al modelo de open finance).

• 2.5 Valor agregado adicional propuesto

- Generar reportes o dashboards de cumplimiento y tiempos de gestión (SLA) que permitan a cada notaría demostrar de forma objetiva su desempeño frente a otras, fomentando competencia leal basada en resultados verificables.
- Evolucionar a futuro el modelo de firmas hacia mecanismos de tokenización, de forma que la debida diligencia documental pueda validarse tanto del lado del banco como del despacho de abogados.
- Explorar la posibilidad de un modelo de alertamiento temprano y reportes predictivos sobre el estado de cada trámite (a cargo del abogado, de la notaría, solicitudes sin respuesta, etc.).

3. Conclusiones

- Ambas partes coinciden en que el modelo de reciprocidad de negocio propuesto originalmente es correcto y replicable a nivel nacional con otras notarías.
- Se confirma que existe una necesidad real y urgente por parte de los bancos de resolver el problema de fraude y trazabilidad documental, lo que refuerza la validez del proyecto.
- Sin embargo, la nueva información sobre la tercerización bancaria hacia abogados externos representa un obstáculo relevante que no se había contemplado, y que hace necesario replantear la estrategia de mercado: en lugar de depender de la relación con despachos de abogados externos individuales, conviene dirigir la propuesta directamente a la entidad financiera.
- Se decide poner el proyecto original en pausa (no cancelarlo) para replantear el modelo, sin detener el avance en infraestructura y tecnología.

4. Acuerdos y próximos pasos

- La firma tecnológica/financiera investigará la evolución de los despachos de abogados externos que trabajan con los bancos, para definir cómo generar valor agregado que haga viable el modelo pese a esta tercerización.
- Se prioriza evaluar el modelo dirigiéndose directamente a la entidad financiera (banco) como cliente, en lugar de depender de la relación con abogados externos, dado que estos no constituyen una unidad de negocio consolidada.
- Se sostendrá una reunión la semana siguiente con una aseguradora grande en Colombia para explorar una necesidad similar (validación de actas constitutivas), como posible vía adicional de negocio.
- Ambas partes reafirman su intención de continuar la relación y seguir avanzando en el desarrollo tecnológico e infraestructura mientras se resuelve el replanteamiento del modelo de mercado.
- Queda abierta la posibilidad de llevar el tema de las prácticas de "reciprocidad gratuita" exigidas por los despachos externos a una discusión regulatoria (Superintendencia y/o gremio notarial).



2.8 Uso de la afiliación de RCC vs. producto propio del cliente

- Cuando el cliente cuenta con su propio producto bancario de cargos recurrentes, el concepto que ve el donante en su estado de cuenta es el nombre de la institución; cuando se usa la afiliación de RCC, aparece "Administración RCC".
- En casos urgentes, un cliente con producto propio puede optar, de forma excepcional y bajo su decisión, por procesar un cargo puntual mediante la afiliación de RCC, asumiendo una comisión mayor.

2.9 Reportes y notificaciones a donantes

- Tras cada "vuelta" de cobro, se envía a los clientes un reporte de ingresos y rechazos; algunos clientes consultan esta información directamente en el sistema, y a otros se les envía manualmente por correo en Excel.
- Para dos clientes en particular (Forza y Fundación UP) ya existe una notificación automática por correo al donante cuando su cargo es rechazado, así como un correo de agradecimiento cuando se trata del primer cargo exitoso.
- Gina quedó de compartir con el equipo de fluXOne un ejemplo de dichos correos automáticos, ya que no los tenía a la mano durante la sesión.
- Se confirmó que RCC sí tiene documentado en papel el flujo operativo general y el proceso específico de trabajo con cada banco, pero no así el flujo de ingreso de información vía formularios digitales, por ser un desarrollo más reciente.

2.10 Dispersión de fondos a clientes

- La mayoría de los clientes reciben su dispersión de fondos al final del mes.
- Existe una excepción (el cliente que se revisaría en la siguiente sesión) al que se le transfiere el recurso de forma inmediata en cuanto se recibe en la cuenta de RCC.

3. Acuerdos y próximos pasos

- Gina compartirá con el equipo de fluXOne ejemplos de los correos automáticos de notificación (agradecimiento por primer cargo exitoso y aviso de cargo rechazado).
- Gina compartirá la documentación existente del flujo operativo general de RCC y de los procesos específicos con cada banco.
- Queda pendiente en acta, a cargo de Alejandro Téllez, definir el modelo de notificación posterior a la ejecución de la rutina de recurrencia (vueltas).
- fluXOne evaluará la viabilidad de prellenar datos de donantes ya existentes en la base para reducir duplicados y minimizar la validación manual.
- Se evaluará internamente en fluXOne si la gestión de formularios dinámicos se incorpora dentro del portal o mediante una vista de autoatención diferenciada.
- La siguiente sesión (al día siguiente) se enfocará en revisar el flujo de Karachi (Casas y Haciendas).